

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSTRUINDO O FUTURO II LTDA

CNPJ: 23.079.618/0001-94

Por este instrumento particular os signatários:

Sra. **EDILENE MARIA DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Santo André/SP, solteira, empresária, portadora do CPF nº. 218.217.758-21 e RG nº. 27.379.346-9 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Lilás, 160 – Jardim das Flores – Osasco – SP – CEP: 06120-090.

Sr. **MARCOS RONI DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Dom Cavati/MG, solteiro, empresário, portador do CPF nº. 223.016.168-78 e RG nº. 30.572.302-9 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Lilás, 160 – Jardim das Flores – Osasco – SP – CEP: 06120-090.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, denominada **CONSTRUINDO O FUTURO II LTDA**, com prazo de duração por tempo indeterminado, estabelecida à Rua Padre Estevão Pernet (Tatuapé), 145 A – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – CEP: 03315-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.079.618/0001-94, com seu Contrato Social arquivado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** sob o NIRE 35.229.349.616 em sessão de 17/08/2015 e última alteração contratual registrada sob o nº 410.984/15-2 em sessão de 06/10/2015, têm entre si justos e contratados a alteração e consolidação do Contrato Social, nos termos dos artigos 1.052 e seguinte do Código Civil (Lei nº 10.406 de 10/01/2002) que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DA ADMISSÃO:

É admitido na sociedade:

Sr. **GABRIEL OLIVEIRA BORGES**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, solteiro, empresário, portador do CPF nº 382.593.078-55 e RG nº 50.003.530-1 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Lilás, 160 – Jardim das Flores – Osasco – SP – CEP: 06120-090.

*Gabriel R
Borges*

Edilene Maria de Oliveira

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000



CLÁUSULA II – DO DESLIGAMENTO E TRANFERÊNCIA DE QUOTAS:

Desliga-se da sociedade:

Sr. **MARCOS RONI DE OLIVEIRA**, possuidor de 100 (Cem) quotas correspondente ao valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), no qual cede e transfere ao sócio ora admitido o Sr. **GABRIEL OLIVEIRA BORGES** a totalidade de suas quotas.

O sócio que se desliga da sociedade neste ato, dá plena, geral, rasa e irrevogável quitação às quotas de capital social que possuía na sociedade, bem como aos negócios sociais até a presente data, para nada mais reclamar ou receber seja a que título for.

CLÁUSULA III – DO CAPITAL SOCIAL:

Em virtude das alterações constantes nas cláusulas I e II, o capital social, ou seja, R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), divididos em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado por seus sócios neste ato, em moeda corrente do país, a saber:

EDILENE MARIA DE OLIVEIRA	9.900 quotas	99%	R\$ 9.900,00
GABRIEL OLIVEIRA BORGES	100 quotas	01%	R\$ 100,00
TOTAL	10.000 quotas	100%	R\$ 10.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Em consonância ao artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

(artigos 997, III; 1.052, 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO:

A administração da sociedade caberá a sócia **EDILENE MARIA DE OLIVEIRA**, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições ilimitadas autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em forma de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, obrigar a sociedade em atividades estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ambos poderão ter uma remuneração mensal a título de pró-labore, que será estipulada pelos sócios e serão determinadas mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados.

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

PARÁGRAFO SEGUNDO: A administradora têm o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei n.º 10.406, de 2002, bem como fica obrigada prestar contas e informação ao outro, da sua administração, demonstrações financeiras e respectivos Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A administradora da sociedade podera nomear procuradores para agirem em nome da sociedade, cujo instrumento de mandato estabelecerá os poderes que lhes são atribuídos.

(artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA V – DA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

Fica alterado, adequado e consolidado o Contrato Social Primitivo, passando a sociedade ser com base nas cláusulas a seguir, substituindo integralmente o instrumento primitivo para atender as disposições da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, a saber:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CONSTRUINDO O FUTURO II LTDA**

Os signatários deste instrumento particular:

Sra. **EDILENE MARIA DE OLIVEIRA**, brasileira, natural de Santo André/SP, solteira, empresária, portadora do CPF nº. 218.217.758-21 e RG nº. 27.379.346-9 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Lilás, 160 – Jardim das Flores – Osasco – SP – CEP: 06120-090.

Sr. **GABRIEL OLIVEIRA BORGES**, brasileiro, natural de São Paulo/SP, solteiro, empresário, portador do CPF nº 382.593.078-55 e RG nº 50.003.530-1 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Lilás, 160 – Jardim das Flores – Osasco – SP – CEP: 06120-090.

Têm entre si justos e contratados consolidar uma Sociedade Empresária, sob forma de Sociedade Limitada, nos termos dos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406 de 10/01/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

(artigo 997, I, CC/2002)

Edilene Maria de Oliveira
Gabriel Oliveira Borges

[Assinatura]

1000

01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

1000 01 00 7 00 33

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE:

A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUINDO O FUTURO II LTDA**, e tem sede e domicílio na Rua Padre Estevão Pernet (Tatuapé), 145 A – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – CEP: 03315-000, podendo abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

(artigo 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) divididos em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente subscrito e integralizado por seus sócios neste ato, em moeda corrente do país, a saber:

EDILENE MARIA DE OLIVEIRA	9.900 quotas	99%	R\$ 9.900,00
GABRIEL OLIVEIRA BORGES	100 quotas	01%	R\$ 100,00
TOTAL	10.000 quotas	100%	R\$ 10.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Em consonância ao artigo 1.052 da Lei 10.406/2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

(artigos 997, III; 1.052, 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO DE QUOTAS, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:

As quotas e direitos de subscrição são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para que os sócios possam exercer ou não, o direito de preferência. Em caso de aquisição, o direito de preferência deverá ser manifestado através de notificação para a sociedade. Decorrido esse prazo e observada à igualdade de condições, podem ser oferecidas a terceiros, estranhos à sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de ambos os sócios manifestarem o direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que possuírem. Se apenas um dos sócios exercerem esse direito, o outro poderá, no prazo adicional de dez dias, adquirir, mediante rateio, as quotas disponíveis.

Edilene Maria de Oliveira
Gabriel Oliveira Borges

[Assinatura]

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

PARÁGRAFO TERCEIRO: O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando sua intenção a sociedade e ao outro sócio, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo seus haveres apurados e pagos mediante balanço levantado especificamente para este fim.

PARÁGRAFO QUARTO: As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, facultando, mediante acordo em prestações mensais, não superiores a 12 (doze) meses, em parcelas mensais iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados de forma simples.

(artigos 1.056; 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETIVO SOCIAL:

A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

- **Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;**
- **Atividades de ensino;**
- **Treinamento em informática;**
- **Comércio varejista de livros e apostilas.**

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES:

A sociedade iniciará suas atividades a partir da assinatura do instrumento de constituição e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

(artigo 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA – DO CONSELHO FISCAL:

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO:

A administração da sociedade caberá a sócia **EDILENE MARIA DE OLIVEIRA**, assinando isoladamente, com os poderes e atribuições ilimitadas autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em forma de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, obrigar a sociedade em atividades estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

Emf *gaysa R*

[Assinatura]

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ambos poderão ter uma remuneração mensal a título de pró-labore, que será estipulada pelos sócios e serão determinadas mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A administradora têm o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011, da Lei n.º 10.406, de 2002, bem como fica obrigada prestar contas e informação ao outro, da sua administração, demonstrações financeiras e respectivos Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A administradora da sociedade podera nomear procuradores para agirem em nome da sociedade, cujo instrumento de mandato estabelecerá os poderes que lhes são atribuídos.

(artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – DOS DEVERES CONTÁBEIS:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim, conforme determina o artigo 204 da Lei 6.404/76.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou através de acordo firmado entre as partes, distintamente da participação no quadro societário.

(artigo 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO DE SÓCIOS E PARTILHA DAS QUOTAS:

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

[Handwritten signature] *gese R*

[Handwritten signature]

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses; 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que ficará a exclusivo critério do sócio remanescente aceitar ou não. Havendo recusa por parte do sócio remanescente, este fará levantar balanço específico para acerto de contas em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariante os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para este fim.

(artigos 1.028; 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DESIMPEDIMENTOS:

Os sócios, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº. 10.406 de 10/01/2002).

(artigo 1.011, I, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXCLUSÃO SOCIETÁRIA:

Será excluído da sociedade, por atos de inegável gravidade ou justa causa, observado o comando legal dos arts. 1.030 e 1.085, da Lei n.º10.406, de 2002, o sócio que praticar, habitualmente ou não (falta grave):

- a) Calúnia;
- b) Concorrência desleal;
- c) Abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o rege;
- d) Inadimplência de qualquer sócio em relação à integralização de quotas subscritas, observado o comando legal do art. 1.004, da Lei n.º 10.406, de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:

Fica eleito o foro de São Paulo/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



WILL

WILL



E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo que a primeira será arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, e as demais, depois de devidamente anotadas ficarão pertencendo aos arquivos da sociedade.

São Paulo, 20 de Agosto de 2019.


EDILENE MARIA DE OLIVEIRA


GABRIEL OLIVEIRA BORGES


MARCOS RONI DE OLIVEIRA

=TESTEMUNHAS=


Tatiane Andrade dos Santos
RG nº 42.715.057-7 SSP/SP


Alassan da Luz Santos
RG nº 45.815.205-5 SSP/SP





3º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO

COMARCA DE OSASCO Dr. DINARTE DE OLIVEIRA - TABELIÃO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dª Primitiva Vianco, 886 - Centro
Osasco - SP - CEP 06016-008
Fone: (11) 3681-3000

Reconheço P/ SEMELHANÇA 2 FIRMA(S) COM VALOR ECONOMICO DE:
(1) EDILENE MARIA DE OLIVEIRA E (2) MARCOS ROMI DE OLIVEIRA
Osasco, 26 de agosto de 2019.

LEONARDO ALVES DA CROZ - ESCRIVENTE - FIRMA

Custas: R\$ 18,86 Op: T03 GABRIELA C:1490646 P: 43

Válido Somente com o Selo de Autenticidade-Selo(s): 280315-AA****



19. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282
Reconheço Por Semelhança 1 Firma(s) COM VALOR economico de:
GABRIEL OLIVEIRA BORGES
OSASCO, 26 De agosto De 2019. Em test. da Verdade.

ELIANA LOURENÇO DE GODOI SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Valor: R\$ 9,43. - Carimbo: 2339032 - IMP BEATRIZ
Selo(s): 505380-0671AA

